

ДОГОВІР №

м. Золочів

« _____ » _____ 2023р.

ФОП Музика Олег Володимирович, в подальшому "Продавець", в особі директора Музики О.В., який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, в подальшому "Продавець" з одної сторони і **КНП» Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області**, "Покупець", в особі директора Яцунського Т.П., який діє на підставі статуту, з іншої сторони разом Сторони уклали даний Договір про наступне:(далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Покупцеві товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1 до Договору), а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: **ДК021:2015 (15810000-9)- хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб білий з пшеничного борошна, Хліб з суміші житнього та пшеничного борошна)**

Кількість товарів: Хліб білий з пшеничного борошна - **5040 кілограмів**, хліб з суміші житнього та пшеничного борошна - **1820 кілограмів**.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Продавець повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає державним стандартам та:

- посвідченню про якість на продукцію з дотриманням терміну зберігання;
- товар постачається за установленними нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування;
- гарантії Продавця не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання Покупця.

III. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Сума цього Договору становить: 21385,50 грн. (двадцять одна тисяча триста вісімдесят п'ять гривень 50 коп.) без ПДВ.

Сума договору формується виходячи з ціни за одиницю товару, яка відображена в Додатку №1 «Специфікація» і є його невід'ємною частиною.

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна товару складається з вартості самого товару та витрат на його доставку Продавцем за власний рахунок з урахуванням витрат на страхування, розвантажувальних та завантажувальних робіт, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені і не повинна перевищувати середньо статичні ціни по регіону.

3.4. Ціна на поставлений товар не повинна змінюватися до повного виконання договору, за виключенням її зменшення сторонами та випадків, передбачених абз.2 п.11.2 Договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

- Продавець зобов'язується поставити у встановлений строк Покупцю товар за цінами, що надаються до цього Договору в Специфікації, яка є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов'язується оплатити його;
- розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом його постачання;

- у разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7-ми банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

4.2. До рахунку додаються: видаткові накладні.

4.3. Розрахунки за поставлені товари здійснюються на умовах відстрочки платежу на термін до десяти банківських днів, з дня отримання товару Покупцем.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування на вказані цілі, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Строк поставки товарів: протягом 2023 року на вимогу Покупця.

5.2. Місце поставки товарів: Учасник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення - м.Золочів, вул.Павлова академіка 48.

5.3. Датою поставки є дата, вказана в товарно-транспортній накладній, підписаній Сторонами, несвоєчасна поставка товару Продавцем тягне за собою відповідальність та розірвання договору.

5.4. Автотранспорт повинен мати: санітарний паспорт терміном, дійсним на момент постачання продуктів харчування, виданий «Держсанепідслужбою України». Водій автотранспорту, а також особи, що супроводжують товар, повинні мати санітарні книжки.

5.5. Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються Покупцем за власні кошти.

5.6. Прийом-передача товару по кількості проводиться відповідно до супровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Без наявності документів щодо якості та безпеки, а також маркування передбаченого чинним законодавством товар не приймається.

5.7. При виникненні претензій щодо нестачі та якості товару Продавець повинен додатково поставити або замінити неякісний товар за власні кошти протягом 2 календарних днів з дати отримання претензій від Покупця.

5.8. Якщо при підготовці товару до споживання або під час його споживання в межах установлених термінів реалізації будуть виявлені скриті дефекти, Покупець повинен негайно викликати представника Продавця для участі у перевірці товару по якості згідно до інструкції «Про порядок прийому продукції і товарів народного споживання по якості». Вивіз забракованого товару проводиться транспортом Продавця за рахунок власних коштів.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з товаро - транспортними накладними;

6.1.3. Інші обов'язки:

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його за п'ять днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, визначені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права: Покупець має право контролювати якість товару.

6.3. Продавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити постачання товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.3.2. Нести відповідальність за відпуск Товару: по якості – згідно посвідченню про якість, по кількості – за відповідність запису в видатковій накладній фактично отриманому Товару.

6.3.3. Забезпечувати поставку товарів за заявками Покупця та згідно графіку завантаження у строки, визначені Покупцем, якість товарів повинна відповідати умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.4. Нести відповідальність за несвоєчасне постачання товарів та постачання товарів, що не відповідає вимогам, викладеним в розділі II.

6.3.5. Інші обов'язки:

- завчасно, згідно чинного законодавства повідомити Замовника про призупинення виконання Договору, якщо на підприємстві виникатимуть непередбачувані обставини щодо його діяльності

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокове постачання Товару за письмовим погодженням Покупця;

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. В разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товару за бюджетні кошти Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі:

- за порушення Продавцем умов зобов'язань щодо якості товару, визначених договором, з Продавця стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних товарів;

- за несвоєчасне постачання з Продавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товару за кожний день прострочення;

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше строку, встановленого чинним законодавством, з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж строк у, встановленого чинним законодавством, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31 грудня 2023 року** або до повного виконання Сторонами грошових зобов'язань за цим Договором.

10.2. Дія договору про закупівлю може подовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Всі доповнення або зміни до Договору повинні бути складені у вигляді Додаткової угоди, підписаної Сторонами. Додаткові угоди є невід'ємною частиною цього Договору.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. На момент укладання цього договору Учасник є платником єдиного податку.

11.2. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ми або листом/ми (завіреніми копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг (вибрати необхідне));

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Специфікація (Додаток І)

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ПОКУПЕЦЬ»

Комунальне некомерційне підприємство
«Золочівська центральна районна
лікарня»

80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Павлова Академіка 48
р/р UA243257960000026000301732118
ТБВВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «ОЩАДБАНК»
ЄДРПОУ 01996272
МФО 325796

Директор

Яцунський Т.П.

«ПРОДАВЕЦЬ»

ФОП Музика Олег Володимирович
Юридична адреса: м. Тернопіль, вул.
Миру 1в/31
Адреса виробництва м. Броди, вул.
Зелена, 15в, Львівська обл.
Код ЄДРПОУ 2352412798
р/р UA083808050000000000260009083
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Київ
МФО 380805

ФОП

Музика О.В.



№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна ¹ за одиницю, грн. без ПДВ	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ*	Загальна вартість, грн. без ПДВ*
1	Хліб білий з пшеничного борошна	кг	595	26,90	-	16005,50
2	Хліб з житнього і пшеничного борошна	кг	200	26,90	-	5380,00
Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ, грн.						21385,50
ПДВ*, грн.						-
Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ*, грн.						-

«ПОКУПЕЦЬ»

Комунальне некомерційне підприємство
«Золочівська центральна районна
лікарня»

80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Павлова Академіка 48
р/р UA243257960000026000301732118
ТББВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «ОЩАДБАНК»
ЄДРПОУ 01996272
МФО 325796

Директор

Яцунський Т.П.

«ПРОДАВЕЦЬ»

ФОП Музика Олег Володимирович
Юридична адреса: м. Тернопіль, вул.
Миру 1в/31
Адреса виробництва м. Броди, вул.
Зелена, 15в, Львівська обл.
Код ЄДРПОУ 2352412798
р/р UA083808050000000000260009083
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Київ
МФО 380805

ФОП

Музика О.В.

